

D. Ricardo Alvira Baeza

C/ Vizcaya 1 – 28045 Madrid

ricardo.alvira@gmail.com

Al Defensor del Pueblo

Paseo de Eduardo Dato, 31 – 28010 Madrid

Madrid, junio de 2026

ASUNTO: Queja por incumplimiento de la obligación de respuesta al ejercicio del derecho de petición. Expediente n.º 26010099.

Estimada Sr. Defensor del Pueblo:

I. ANTECEDENTES RELEVANTES

Mediante resolución de 4 de junio de 2026 (Registro de Salida n.º 26078333, Nº Expediente 26010099), esa Institución resolvió no intervenir respecto a la queja formulada por el firmante en relación con el funcionamiento del derecho de petición reconocido en el artículo 29 de la Constitución Española. La resolución fundamentó la no intervención, entre otros motivos, en lo dispuesto en el artículo 17.2 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, por haber sido el asunto objeto de examen por los tribunales de justicia.

Con carácter previo a la presentación de aquella queja, y con objeto de generar un expediente administrativo autónomo y no contaminado por el proceso judicial ya concluido, el firmante presentó ante el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa una nueva petición al amparo del artículo 29 de la Constitución Española y de la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición, con objeto distinto al de la petición original de 2021 (tal como se hizo constar expresamente en el cuerpo del escrito conforme al artículo 8 de dicha Ley Orgánica).

Dicha petición fue registrada electrónicamente con los siguientes datos:

Número de registro: REGAGE26e00024522458

Fecha y hora de presentación: 7 de marzo de 2026, 19:21:14

Organismo destinatario: E04931804 – Secretaría General Técnica, Ministerio de Economía, Comercio y Empresa

Asunto: Petición al amparo del artículo 29 de la Constitución Española y de la LO 4/2001, relativa a la puesta en conocimiento de normativa y jurisprudencia europea relevante y solicitud de valoración del criterio aplicado por la CNMC en materia de condiciones económicas de profesionales autónomos.

II. INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN LEGAL DE RESPUESTA

El artículo 12 de la Ley Orgánica 4/2001 establece que la Administración dispone de un plazo de tres meses desde la recepción de la petición para comunicar al peticionario la resolución adoptada o, en su defecto, las razones que lo impidieran.

Computado el plazo de tres meses desde la fecha de presentación —7 de marzo de 2026—, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa estaba obligado a comunicar su resolución con anterioridad al 7 de junio de 2026. A la fecha de presentación de la presente queja, el Ministerio no ha emitido resolución alguna ni ha comunicado las razones que pudieran justificar la demora, incurriendo en incumplimiento formal de la obligación legal de respuesta establecida en el citado artículo 12.

El incumplimiento queda acreditado mediante el justificante de presentación electrónica (registro n.º REGAGE26e00024522458), cuya copia se adjunta como documento n.º 1.

III. OBJETO DE LA PRESENTE QUEJA

La presente queja tiene por objeto exclusivo el incumplimiento de la obligación de respuesta en el plazo legalmente previsto, circunstancia que es independiente del fondo de la petición y no guarda relación con las resoluciones judiciales firmes mencionadas en la resolución de esa Institución de 4 de junio de 2026. En consecuencia, no concurre el presupuesto de aplicación del artículo 17.2 de la Ley

Orgánica 3/1981: no existe resolución judicial alguna sobre la petición de marzo de 2026 ni sobre el incumplimiento del artículo 12 LO 4/2001 que ahora se denuncia.

El objeto de la nueva petición —también autónomo respecto al proceso judicial concluido— consiste en dos dimensiones diferenciadas:

- Primera dimensión: transmisión formal al Ministerio de normativa y jurisprudencia europea relevante (en particular, la Comunicación de la Comisión Europea 2022/C 374/02, la sentencia TJUE en el asunto C-413/13 FNV Kunsten, la Directiva 2018/958 y la Ley italiana n.º 49/2023 sobre equo compenso), cuyo conocimiento formal por parte del Ministerio tiene consecuencias jurídicas autónomas en el ejercicio de sus competencias de supervisión sobre la CNMC.
- Segunda dimensión: solicitud de valoración motivada sobre si el criterio actualmente aplicado por la CNMC en materia de condiciones económicas de profesionales autónomos resulta compatible con el marco normativo y jurisprudencial descrito, así como con la obligación de los poderes públicos de promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres conforme al artículo 14 de la Constitución Española y al artículo 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

La petición incluye asimismo datos empíricos sobre discriminación retributiva entre profesionales autónomos y asalariados —acreditados mediante informes del Architects' Council of Europe (ACE) y del European Institute for Gender Equality (EIGE)— que el Ministerio no refutó ni controvertió en el procedimiento judicial anterior y que ahora se transmiten formalmente por vía autónoma.

IV. CONSIDERACIONES ADICIONALES

Procede señalar que la resolución de esa Institución de 4 de junio de 2026 dejó sin respuesta varias de las cuestiones institucionales planteadas en la queja original que no requerían la revisión de ninguna resolución judicial, en particular:

- La cuestión relativa al posible vaciamiento material del derecho de petición cuando la Administración responde sin analizar la información jurídica aportada por el ciudadano (apartado IV.1 de la queja original).
- La cuestión relativa al funcionamiento del sistema de admisión e inadmisión de peticiones, y en particular la paradoja consistente en que la causa que hubiera justificado la inadmisión opere como fundamento de la desestimación, una vez transcurrido el plazo para inadmitir (apartado IV.2 de la queja original).
- La cuestión relativa al principio de buena administración reconocido en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y su aplicación cuando una petición ciudadana comunica expresamente normativa o jurisprudencia europea relevante (apartado IV.4 de la queja original).

Estas cuestiones tienen naturaleza institucional y no afectan al fondo del proceso judicial concluido. El firmante solicita que queden registradas en el expediente ya abierto ante esa Institución, a los efectos que procedan cuando futuras quejas sobre la misma materia permitan apreciar la existencia de un problema de carácter general, en los términos contemplados en la propia resolución de 4 de junio de 2026.

Por otro lado, el firmante tiene previsto aportar próximamente, como documentación complementaria tanto a la petición pendiente de respuesta ministerial como al expediente ante esa Institución, un artículo académico cuya publicación en una revista europea de derecho laboral, que desarrolla el análisis jurídico de la compatibilidad del mecanismo de honorarios mínimos equivalentes con el Derecho de la Unión Europea, exponiendo la existencia incluso de legislación similar en funcionamiento en Italia. Su publicación ha sido revisada por dos especialistas en derecho laboral de la unión europea, y está prevista para el 28 de julio de 2026.

V. SOLICITUD

Por todo lo expuesto, el firmante SOLICITA a esa Institución que:

- Admita a trámite la presente queja por incumplimiento del artículo 12 de la Ley Orgánica 4/2001, al haber transcurrido el plazo legal de tres meses desde la

presentación de la petición (registro n.º REGAGE26e00024522458, de 7 de marzo de 2026) sin que el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa haya emitido resolución ni comunicado razones que justifiquen la demora.

- Dirija al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa las actuaciones pertinentes para que dé cumplimiento a la obligación legal de respuesta establecida en el artículo 12 de la Ley Orgánica 4/2001, con la debida motivación respecto a las dos dimensiones de la petición formulada.
- Acumule la presente queja al expediente n.º 26010099 ya abierto ante esa Institución, o en su caso la tramite de forma coordinada con el mismo, a fin de que el conjunto de actuaciones quede debidamente documentado.

Se adjuntan como documentos:

- Documento n.º 1: Justificante de presentación electrónica (registro n.º REGAGE26e00024522458, de 7 de marzo de 2026).
- Documento n.º 2: Petición presentada ante el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa (marzo de 2026).
- Documento n.º 3: Resolución del Defensor del Pueblo de 4 de junio de 2026 (Expediente n.º 26010099).

En Madrid, a 09 de junio de 2026

Fdo.: D. Ricardo Alvira Baeza